

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



LC 1809

Tocache,

11 JUN 2025

El memorando N°0588-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 27 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°010-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 21 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (80) folios útiles y:

Que, mediante Informe N° 465-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH de fecha 06/12/2024, el responsable de Recursos Humanos informa: que el profesor Armando Herrera Santisteban, con resolución N° 000944 de fecha 07 de junio del 2011, fue nombrado en la carrera publica magisterial, a partir del 01 de junio del 2011 como docente de la II.EE "Javier Heraud" EBA en el código de plaza 121118111C0.

...)” Que, a la fecha de autorización de pago del bono extraordinario programado para su ejecución en el mes de octubre en la planilla adicional, nos emitieron los listados aprobados de MINEDU, no se encuentra registrado el profesor Herrera Santisteban Armando, el cual no fue abonado por la Ugel Tocache, siendo el requisito ser nombrado y estar registrado en el AIRHSP y tener vínculo laboral al 20 de setiembre del 2024; consultando con MINEDU nos informan que se filtre en el listado general con su DNI del servidor, donde se descubre que tiene vínculo laboral en la Ugel Marañón como primera opción, el cual corresponde pagar al profesor. La norma nos indica que los trabajadores deben cumplir con los 02 requisitos simultáneamente según la Ley N° 32121 artículo 2.3.

(...) en conclusión: de acuerdo a las normas mencionadas, no le corresponde el pago del bono extraordinario, por parte de la Ugel Tocache; todo aquel que desempeñe función pública, indistintamente de su régimen laboral o contractual, es pasible de ser considera empleado público y sujeto de la prohibición de doble percepción, salvo las excepciones permitidas; esta debe ser una función docente efectiva. El artículo 40° de la Constitución Política del Perú, ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente, independientemente del régimen de dedicación; en ese sentido, se permite que un servidor público pueda percibir un ingreso adicional por parte del Estado al efectuar labor docente, siempre que las jornadas de trabajo correspondientes no resulten incompatibles entre sí, en atención al literal b) del artículo 16° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público.

Que, con Informe N° 078-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRR.HH-PLANI de fecha 19 de noviembre del 2024, pone de conocimiento que con expediente N° 016-2024072191 el profesor Herrera Santisteban Armando solicita el bono extraordinario de s/380.00 soles según Ley N° 32121, ya que el profesor no se encuentra registrado, por el cual no fue abonado por la entidad; por lo que MINEDU nos informa que tiene vínculo laboral con la Ugel Maraón, por lo que se recomienda verificar la doble percepción, siendo docente nombrado en la Ugel Tocache.

Que, con FUT de fecha 14 de noviembre del 2024, el profesor nombrado Armando Herrera Santisteban solicita bono extraordinario de s/380.00 soles según Ley N° 31121.

Que, con Resolución Directoral UGEL N° 000944 de fecha 07 de junio del 2011, se nombra al profesor Armando Herrera Santisteban como profesor de Computación e Informática en la II.EE Javier Heraud de Tocache. Con Resolución Directoral N° 1135- 2024 de fecha 22 de mayo del 2024 aprueban el contrato laboral del profesor Armando Herrera Santisteban en la Ugel Marañón, y con la

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Armando Herrera Santisteban**, docente nombrado de la CEBA "Javier Heraud", provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Armando Herrera Santisteban, identificado DNI N° 41375152, domicilio real en el Jr. Pedro Gómez C/05 – Tocache, numero de celular 991196376, correo electrónico hera312005@gmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Dña. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST

NOTIFICACION Nº 074-2025

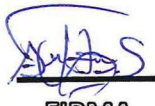
ANTECEDENTE : Informe Preliminar Nº 010-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPADD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 11-06-2025

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-T Nº 1809-2025, donde resuelve:
ABSOLVER del proceso administrativo Disciplinario.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE:: ARMANDO HERRERA SANTISTEBAN
CARGO: DOCENTE
CONDICIÓN NOMBRADO
CENTRO DE TRABAJO: CEBA JAVIER HERAUD
LUGAR: TOCACHE-
CORREO ELECTRÓNICO: hera312005@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 04/07/2025 HORA: 4:29 p.m.


FIRMA


HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

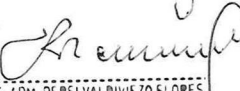
NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:


FIRM


HUELLA
DIGITAL

VºBº




LIC. ADM. PERSIVAL DIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIÓN
C.M. 1001170711